

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אחמד טיבי
איימן עודה
עופר כסיף
יוסף עטאונה
עאידה תומא סלימאן

פ/25/1180

הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (הגבלת תקופת כהונה של מנהלי מחלקות בבתי חולים ציבוריים),
התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 28א .1. בפקודת בריאות העם, 1940, אחרי סעיף 28 יבוא :
"כהונת מנהל 28א. (א) בסעיף זה –
מחלקה

"בית חולים ציבורי" – בית חולים רשום שהוא
אחד מאלה :

(1) בית חולים ממשלתי ;

(2) בית חולים שנמצא בבעלות או
בשליטה ישירה של הממשלה או של רשות
מקומית, לרבות חברת בת ממשלתית
וחברה מעורבת כהגדרתן בחוק החברות
הממשלתיות התשל"ה–1975, וכן כל גוף
מתוקצב, במישרין או בעקיפין, מתקציב
המדינה ;

(3) מוסד ללא כוונת רווח כהגדרתו
בסעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–
1975 ;

¹ ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' (ע) 191, (א) 239.
² ס"ח התשל"ה, עמ' 132.
³ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

(4) סוגי בתי חולים אחרים שהשר יקבע,
בצו, באישור ועדת העבודה, הרווחה
והבריאות של הכנסת;

"מחלקה" – מסגרת רפואית אשר הוכרה על ידי
המנהל כמחלקה ברישיון בית החולים.

(ב) תקופת כהונה של רופא המנהל מחלקה
בבית חולים ציבורי (בסעיף זה – מנהל מחלקה),
לא תעלה על שבע שנים; מינוי מנהל מחלקה יהיה
לתקופת כהונה אחת.

(ג) (1) תקופת כהונה של מנהל מחלקה
ניתנת להארכה לתקופת כהונה נוספת אחת
של שלוש שנים (בסעיף זה – הארכת
התקופה).

(2) הוארכה תקופת הכהונה כאמור
בפסקה (1) בידי הגוף הבוחר מנהלי
מחלקות באותו בית החולים שלא בדרך של
מכרז, ולא נמנה עם חברי הגוף כאמור נציג
ההנהלה של בית החולים או מי מטעמו –
ימנה הגוף הבוחר, לעניין הוראות פסקה זו,
גם נציג של הנהלת בית החולים; היו הדעות
בגוף הבוחר כמשמעותו בפסקה זו שקולות
– תהיה ליושב ראש הוועדה דעה מכרעת.

(3) הארכת התקופה לפי פסקה (1) תחול
על מנהל מחלקה באותה המחלקה שבה
הוא מכהן; לעניין פסקה זו וסעיף קטן (ד),
"אותה מחלקה" – לרבות מחלקה אחרת
באותו תחום מומחיות ובאותו בית חולים.

(ד) מנהל מחלקה שנבחר לתפקיד במכרז פומבי
לאחר שכיחן כמנהל באותה המחלקה שתי תקופות
כהונה – לא יחולו לגביו הוראות בדבר הגבלת
התקופות כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג)(1).

(ה) התקופות המנויות בסעיפים קטנים (ג)(1)
ו-(ד) יכול שיהיו בסמוך או שלא בסמוך, לאחר
תום תקופת הכהונה הקודמת.

(ו) שר הבריאות רשאי לקבוע, בצו, כי בית חולים ציבורי מסוים אשר אין בו חדר מיון, לא ייחשב כבית חולים ציבורי, לעניין סעיף זה."

תחילה תחולה 2. (א) חוק זה יכנס לתוקפו במועד כאמור בפסקאות (1) או (2), לפי והוראה מיוחדת המוקדם (בסעיף זה – יום התחילה) –

(1) ביום שיקבע השר ברשומות; השר יקבע את המועד לאחר שהתקיימו שני אלה, ובלבד שהמועד לא יהיה מאוחר מתום שישה חודשים ממועד קיום התנאי האמור בפסקה (ב):

(א) נחתם, באישור שר האוצר, הסכם קיבוצי כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, בדבר זכויותיהם ושכרם של מי שחדלו לכהן כמנהלי מחלקות;

(ב) ההסכם הקיבוצי האמור בפסקת משנה (א) נרשם לפי החוק האמור;

(2) בתום שנתיים מיום פרסומו של חוק זה.

(ב) לא נרשם הסכם קיבוצי עד תום שנתיים מיום פרסומו של חוק זה – יכהן מי שחדל להיות מנהל מחלקה בתום תקופה של עשר שנים, כאמור בסעיף 28א(ב) ו-(ג) לפקודת בריאות העם, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, כמנהל יחידה במינוי אישי.

(ג) חוק זה יחול על מי שמונה כמנהל מחלקה החל ביום התחילה.

ד ב ר י ה ס ב ר

כיום, תקופת כהונתו של רופא מורשה המנהל מחלקה בבית חולים ציבורי היא בלתי מוגבלת, דבר אשר פוגם ביעילות ובהתחדשות המערכת הרפואית בישראל, וגם מונע אפשרות של קליטת רופאים טובים שיש בידם לתרום למערכת.

מוצע לקבוע תקופת כהונה מוגבלת למנהל מחלקה בבית חולים ציבורי, אשר לא תעלה על 10 שנים, וזאת על מנת ליעל את עבודת בתי החולים ולהזרים דם חדש למערכת. להצעת חוק זו לא צפויות עלויות תקציביות.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/17/1191) ועל ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואריה אלדד (פ/17/1976), על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/18/1651), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/19/404) ועל ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ועופר שלח (פ/19/2276) ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר כנסת אחמד טיבי (פ/20/1058).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)

⁴ ס"ח התשי"ז, עמ' 63.

